

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2268/2532

อัยการ กรมอัยการ
นาย สุพัฒน์ แซ่แต้

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66

เฮโรอีนของกลางอยู่ในกระเป๋าดำเดินทางของจำเลย จำเลยเตรียมจะนำออกไป
นอกราชอาณาจักรไทยพร้อมกับจำเลย โดยจำเลยมีหนังสือเดินทางและตั๋วโดยสาร
เครื่องบินพร้อมที่จะเดินทางโดยมีกระเป๋าสานบรรจุเฮโรอีนของกลางไปด้วยเช่นนี้ จำเลย
จึงเป็นผู้ครอบครองเฮโรอีนของกลางอันถือได้ว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิด
ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หาใช่เพียงผู้สนับสนุนไม่ เฮโรอีนของ
กลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 1,297 กรัม ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง บัญญัติว่า การ
ผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน
เป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไป ให้ถือว่าผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย จำเลยจะเถียงว่าไม่ได้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหาได้ไม่

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2528 มาตรา 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อ และประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลง วันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91 พระราช บัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบ เฮอร์ไอนและซองแผ่นเสียงที่ใช้ซุกซ่อนเฮอร์ไอนของกลาง คีนหนังสือเดินทาง ตัว เครื่องบิน บัตรที่นั้งบนเครื่องบินและป้ายผูกติดกระเป๋าของกลางแก่เจ้าของ จำเลย ให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 65 วรรคสอง ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) คงจำคุกตลอดชีวิต ธิบเฮอร์ไอนและซองแผ่น เสียงที่ใช้ซุกซ่อนเฮอร์ไอนของกลาง นอกนั้นคีนเจ้าของ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาข้อแรกว่า จำเลยไม่มีเจตนาที่จะกระทำความ ผิด เหตุที่ของกลางมาอยู่ในความครอบครองของจำเลยก็เนื่องมาจากจำเลยได้รับจ้าง จากเพื่อนชาวฮ่องกงคนหนึ่งให้นำแผ่นเสียงไปส่งที่ประเทศสิงคโปร์ในราคาค่าจ้างห้า ห้าบาทจำเลยเห็นว่าเป็นรายได้ดีและก็ไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย จึงได้รับจ้างดัง กล่าว ครั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบของกลางในซองแผ่นเสียงดังกล่าว จำเลยจึงทราบว่าถูกหลอกให้กระทำผิดนั้นเห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวของจำเลย เลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน ปรากฏว่านายสุรัชย์ กลับประสิทธิ์ เจ้า หน้าที่ศุลการักษ์ 3 กรมศุลกากร จับกุมจำเลยได้พร้อมเฮอร์ไอนของกลางบรรจุอยู่ ภายในซองแผ่นเสียงซึ่งทำช่องลับไว้เป็นพิเศษ และแผ่นเสียงดังกล่าวบรรจุอยู่ใน

กระเป๋าดำเดินทางของจำเลย ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน และชั้นพิจารณา จำเลยให้การรับสารภาพ นายสุรชัยเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ ไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลย ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลย คดีฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องจริง ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า มีผู้จ้างวานใช้ให้จำเลยนำเฮโรอีนของกลางไปส่งต่อเท่านั้น จำเลยจึงเป็นเพียงผู้สนับสนุน ไม่ใช่เป็นตัวการในการกระทำความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น เห็นว่า เฮโรอีนของกลางอยู่ในกระเป๋าดำเดินทางของจำเลยจำเลยเตรียมจะนำออกไปนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมกับจำเลย โดยจำเลยมีหนังสือเดินทางและตัวโดยสารเครื่องบินพร้อมที่จะเดินทางโดยมีกระเป๋ابรรจุเฮโรอีนของกลางไปด้วยเช่นนี้ จำเลยจึงเป็นผู้ครอบครองเฮโรอีนของกลางอันถือได้ว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดแล้ว หาใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนดังที่จำเลยฎีกาไม่ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 นั้น เป็นการไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ศาลฎีกาเห็นว่าเฮโรอีนของกลางที่จำเลยมีไว้ในครอบครองมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 1,297 กรัม ซึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง บัญญัติว่า การผลิต นำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบกรัมขึ้นไปให้ถือว่าผลิตนำเข้าส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ดังนี้ จำเลยจะเถียงว่าไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่ายหาได้ไม่ ฎีกาจำเลยข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน

สำหรับฎีกาจำเลยข้อสุดท้ายที่ขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษในสถานเบาที่สุดนั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ลงโทษจำเลยประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลย ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้กึ่ง หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบกับมาตรา 52(2) คงจำคุกตลอด ชีวิตนั้น นับว่าเป็นการใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยเหมาะสมกับความผิดที่ จำเลยกระทำแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจลดโทษให้แก่จำเลยเบาไปกว่านี้อีก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคดีมานั้น ชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ